

Recomendación de autor por caso

Recomendación de autor por caso del banco, aplicando doctrina/_CRITERIO_SELECCION_AUTOR.json al instituto dogmático concreto de cada caso (no es una lectura mecánica de la tabla: en varios casos el instituto puntual justifica apartarse del default general de la etapa). Es un punto de partida para elegir la línea del trabajo final, no una obligación — el usuario puede pedir otro autor en cualquier momento.

Caso I — Conductor distraído, perro suelto y dueño atropellado

Enunciado:

Juan conducía un vehículo a velocidad reglamentaria leyendo los mensajes que le llegaban a su celular, puesto frente a él en un aparato especial que compró. Un perro se suelta de la correa del dueño y se atraviesa en la calle. Juan no lo ve, y tampoco a la persona que llevaba al perro quien corre a salvarle y, ambos son atropellados por el automóvil, muriendo el dueño del perro y salvándose el perro.

Problema dogmático: ¿El resultado se imputa a la imprudencia de Juan o lo interrumpe la autopuesta en peligro de la víctima?

Autor recomendado: Günther Jakobs. La consigna del caso restringe a Roxin, Jakobs u Otto. Se recomienda Jakobs (no el default general de la etapa, que es Roxin) porque su imputación objetiva incluye expresamente que la víctima retiene su competencia sobre sus propios riesgos — encaja con que sea el propio dueño quien corre tras el perro.

Caso II — Disparo al oso con pulso inseguro y muerte del amigo atacado

Enunciado:

A y B van de paseo por el bosque. De pronto un oso se abalanza sobre B, que, con un cuchillo trata de defender. Ante esta situación A, que conoce lo inseguro de su pulso, al no poder salvar de otro modo a su amigo, acometido por la fiera, dispara sobre el animal, hiriendo de muerte a B.

Problema dogmático: A conocía el riesgo concreto de su pulso inseguro y disparó igual para salvar a B: ¿dolo eventual o culpa consciente, en un contexto de auxilio/salvamento?

Autor recomendado: Harro Otto. Es el único autor que resuelve con una misma herramienta los dos frentes del caso: su síntesis fija el dolo eventual en si el autor reconoció el peligro concreto y no renunció a su plan (encaja con los hechos), y desarrolla la adecuación social como límite autónomo de tipicidad en situaciones de riesgo asumido para auxiliar a otro. Alternativa fuerte: Frister, con el mismo test cognitivo para el dolo eventual pero sin el desarrollo del ángulo de salvamento.

Caso IV — Ataque al gobernador y muerte del servidor que se interpone

Enunciado:

Un sujeto, parte de un grupo anarquista, quiere matar a un gobernador que representa el orden y la ley. Con un machete se abalanza sobre el gobernador, pero mata a uno de los servidores del gobernador que con intención se interpone entre el atacante y el gobernador.

Problema dogmático: Muerte de un tercero interpuesto entre el autor y la víctima buscada: ¿aberratio ictus, error in persona o interrupción del nexo?

Autor recomendado: Claus Roxin. Su esquema de imputación objetiva (riesgo no permitido + realización del riesgo + fin de protección) separa mejor la tentativa contra el gobernador del resultado sobre el servidor. Es además el autor más citado en el modelo aprobado del banco para este caso.

Caso V — Disparo fallido y muerte por caballos espantados

Enunciado:

A dispara contra B con intención de acabar con su vida. Sin embargo apunta mal y falla el tiro. No obstante, el sonido del disparo espanta a una manada de caballos, de los que era propietario B y que se encontraba en las proximidades de éste. Al espantarse, los animales arrollan a B, causándole la muerte.

Problema dogmático: Desviación esencial del curso causal: ¿homicidio consumado o tentativa?

Autor recomendado: Claus Roxin. Caso de manual de su 'fin de protección de la norma': el riesgo que se realizó (estampida) no es el que él creó (disparo). Coincide con el eje del modelo aprobado (Nikiel).

Caso VI — Apuñalamiento, creencia de muerte, arrojado al río y muerte por ahogamiento

Enunciado:

A apuñala a su enemigo B en venganza. Creyendo muerto a B, que sólo estaba herido, lo arroja al río para borrar las huellas del supuesto homicidio. B cae al río, donde C, que pasaba en un bote, se acerca, comprueba que estaba herido y se aleja. B muere ahogado.

Problema dogmático: Dolus generalis de A tras arrojar a B (creído muerto) al río, más la posible omisión de auxilio de C.

Autor recomendado: Claus Roxin. Domina el problema de fondo (dolus generalis / imputación objetiva). El modelo del banco lo contrasta con Sancinetti (fuera del set de 6 autores); de los disponibles, Roxin es el eje de esa discusión.

Caso VII — Apuñalamiento, creencia de muerte y tercero que remata en el río

Enunciado:

A apuñala a su enemigo B, en venganza por una afrenta infligida a su honra. Posteriormente, creyendo muerto al hombre a quien apuñaló, que realmente sólo estaba herido, le arroja al río para borrar sus huellas del supuesto homicidio. La víctima cae al río, en donde en este momento pasaba un bote a cargo de C, quien cree que B lo quiere asaltar y le mata.

Problema dogmático: Igual que el Caso VI, pero la muerte la causa un tercero (C) que actúa por error sobre una agresión inexistente.

Autor recomendado: Günther Jakobs. El instituto decisivo es la interrupción del nexo por conducta de un tercero — es literalmente su concepto de 'prohibición de regreso'. Ningún otro autor lo desarrolla con esa precisión.

Caso VIII — Defensa con cuchillo cuando bastaba un puñetazo; error sobre la peligrosidad del agresor

Enunciado:

A es atacado por B con un cuchillo. A se defiende a su vez con un cuchillo y causa a su agresor una herida que le afecta el pulmón. Dada la situación, A no tenía por qué haberlo hecho, ya que la débil constitución del otro y las circunstancias de la agresión en un lugar público le habrían permitido deshacerse del agresor de un puñetazo. Sin embargo, A no sabía esos datos y creyó que B era un peligroso asesino.

Problema dogmático: Necesidad racional del medio empleado en legítima defensa: ¿juicio ex ante o ex post?

Autor recomendado: Wessels / Beulke / Satzger. Trata las causas de justificación como normas permisivas autónomas con estructura operativa (situación + elemento subjetivo), acorde al 'juicio ex ante desde la posición del agredido'. Confirmado por evidencia empírica: dos modelos aprobados de este caso lo usan como base.

Caso IX — Celopatía y homicidio del cónyuge por noticia falsa de infidelidad

Enunciado:

Juana es una persona paranoide y desde hacía tres años sufría una celopatía muy acentuada. Recibe un mensaje por su celular de una amiga quien le dice que su esposo le es infiel con otra amiga, hecho éste que es falso. Va a la cama donde estaba Jorge, su esposo y sin preguntar si la noticia es verdadera, en una situación de exasperación, pero dándose cuenta de lo que hacía, le acometió con un cuchillo produciéndole la muerte. Resuelva el caso ajustándose estrictamente al art. 34, inc.1º, y 80, inc.1º C. Penal.

Problema dogmático: ¿Afecta la celopatía la capacidad de culpabilidad del art. 34 inc. 1 CP?

Autor recomendado: Hilgendorf y Valerius. Detalla mejor la reprochabilidad personal clásica (comprensión + capacidad de conducirse conforme a ella), el esquema más directo para imputabilidad, sin la reformulación

normativista de Frister/Jakobs que complicaría un caso ya acotado por la consigna a dos artículos puntuales.

Caso X — Defensa frente al agresor, golpe mortal tras cesar la agresión y ocultamiento del cadáver

Enunciado:

A es atacado por B con un cuchillo. Consigue defenderse de un puñetazo y B cae al suelo. Pero A, se da cuenta que B tiene posibilidad de huir, y como se mueve y amaga sacar un arma le golpea con un palo y le mata. Como cree que su conducta es antijurídica, esconde el cadáver del agresor.

Problema dogmático: ¿Sigue amparado por legítima defensa o hay exceso? (más delito putativo por error de prohibición al revés).

Autor recomendado: Wessels / Beulke / Satzger. Mismo motivo que el Caso VIII: su tratamiento de legítima defensa/exceso es el más operativo, ya validado empíricamente en este banco para ese instituto.

Caso XI — Disparos contra el asiento del coche cuando la víctima ya se había ido

Enunciado:

Juan con ánimo de matar, dispara cinco tiros de escopeta del calibre 12 sobre el asiento del coche donde había visto al conductor -Miguel- anteriormente, pero éste ya se había ido, sin que Juan lo notara.

Problema dogmático: Tentativa inidónea por falta de objeto (dispara al asiento vacío).

Autor recomendado: Helmut Frister. Se aparta del default general (Roxin, 'peligro próximo') porque Frister tiene una regla explícita y directamente aplicable: la tentativa inidónea es punible si el autor cree en la idoneidad del medio/objeto, aunque objetivamente no lo sea — exactamente la situación del caso.

Caso XII — Muñeco vudú y muerte por infarto: tentativa supersticiosa

Enunciado:

Pedro quiere matar a su enemigo Emilio mediante exorcismos. Compra un muñeco, le pone una foto de Emilio y lo atraviesa con alfileres. Recurre además a Jorge, que hace trabajos mágicos. Tiempo después Emilio, que era enfermo cardíaco, fallece de un infarto. Emilio nunca se entera de las acciones de Pedro y Jorge.

Problema dogmático: Tentativa supersticiosa: ¿hay siquiera relación causal entre los actos mágicos y la muerte?

Autor recomendado: Harro Otto. El modelo aprobado real de este caso usa a Otto de forma dominante, y el criterio de selección lo marca como recomendación específica para este instituto. Ahora hay síntesis disponible de Otto (con salvedad de ruido de OCR, más fuerte en imputación objetiva que en tentativa).

Caso 1-2021 — Werther: incendio piadoso de la casa, hijos que desisten y suspensión del tratamiento

Enunciado:

I. Wilhelm Werther, un enfermo terminal de cáncer, se encuentra en una situación desesperada. Varias veces ha pedido seriamente a sus tres hijos Anton, Bernhard y Christian su muerte. Cuando un día los hijos estaban discutiendo el deseo de su padre, Bernhard y Christian se pronunciaron a favor de cumplir este deseo, dejándose determinar únicamente por la piedad hacia su padre. Antón, muy endeudado, vota en contra con palabras, aunque, como saben sus hermanos, quiere que la muerte de su padre se produzca finalmente y sólo para obtener la herencia de su padre. Sin embargo, Bernhard y Christian deciden darle a su padre una despedida digna de este mundo. En memoria de su padre, quieren transformar la casa de su padre en una enorme antorcha de fuego y así anunciar la muerte de su padre a todos los habitantes de la ciudad. Mientras Bernhard distribuye el contenido de varios barriles de gasolina, combustible adecuado, de tal manera que todo combustible humedezca a fondo y luego enciende el fuego. Anton, ahora declara que él también quiere hacer su parte para cumplir el deseo de su padre; para ello obtendría suficiente aserrín para que el fuego pudiera encontrar suficiente entidad. Para ello, Chris y Anton acude al maestro carpintero Josef, que es amigo de Wilhelm Werther, a quien le dicen que necesitan el aserrín para el incendio y liberar a su padre de los tormentos, después de una adecuada anestesia, para que no sienta dolor. El comprensivo maestro artesano de buena gana y suspirando varias veces por el trágico destino de su amigo, reparte gratuitamente el aserrín. En la noche del 9 de noviembre de 1996, y una vez que Werther se ha retirado a su dormitorio, Bernhard distribuye el aserrín seco en escamas que Anton había traído el día anterior. Pero Anton, inmediatamente después solloza y dice que no seguirá participando y sale de la casa, para no volver. Christian lleva a cabo el difícil trabajo de acuerdo con el plan. Pero, cuando la casa está en llamas, él también se arrepiente, y lamenta en voz alta la suerte de su padre y declara que todo ha terminado. Sacan a duras penas a su padre muy quemado, y lo llevan de inmediato a un hospital. Allí el padre se molestó muy rápidamente por sus quemaduras. Pero, su estado de salud empeora debido al cáncer incurable, y las quemaduras graves que padece Wilhelm Werther, que, finalmente tiene que ser alimentado artificialmente, sufre dolores muy fuertes por las quemaduras y pronto deja de responder. Los médicos descartan cualquier mejora en su estado. El médico de planta Dieter Dorn, por lo tanto, resuelve aliviar sus tormentos y suspender el tratamiento, incluida la alimentación artificial mediante la administración de líquidos nutritivos, ya que Werther había firmado un documento en ese sentido. Wilhelm Werther muere a los pocos días.

Problema dogmático: Responsabilidad de cada hijo, aporte de Josef, e imputación del resultado entre cáncer/quemaduras/suspensión de tratamiento.

Autor recomendado: Günther Jakobs. Caso de múltiples intervinientes con roles distintos (garante, aporte 'neutral', desistimiento); su marco de roles/competencia y prohibición de regreso ordena mejor responsabilidades diferenciadas en un solo sistema coherente.

Caso 8-2021 — Golpe en la cabeza, creencia de muerte y muerte posterior por frío

Enunciado:

Miguel quiere matar a su socio José. Lo lleva a un bosque con engaño y le golpea con violencia en la cabeza. El golpe le produce heridas graves en la cabeza, con pérdida de sangre y cae inconsciente. Miguel, cree que José está muerto y lo deja en el bosque. Pero, sin embargo estaba vivo y muere dos días después por el frío.

Problema dogmático: Dolus generalis (golpe + muerte posterior por frío) más comisión por omisión por injerencia.

Autor recomendado: Helmut Frister. Cubre ambos problemas con un solo autor: su imputación objetiva explica la desviación del curso causal, y su teoría de garantes distingue expresamente 'conducta previa generadora de peligro' (injerencia), necesaria para el abandono de la víctima.

Caso BGH — cinturón de cuero (Lederriemenfall) — Caso del cinturón de cuero: dolo eventual vs. culpa consciente

Enunciado:

K y J acuerdan robar a M. Primero intentan drogarlo, sin éxito. Consideran estrangularlo con un cinturón de cuero, pero renuncian a ese medio porque reconocen que podría causarle la muerte. Adoptan entonces el plan de golpearlo con un saco de arena para dejarlo inconsciente. En la ejecución, el saco de arena se rompe; K toma el cinturón de cuero y estrangula a M hasta hacerlo desmayar. K y J lo atan y le sustraen sus bienes. Luego, con dudas sobre si M sigue vivo, intentan reanimarlo sin éxito: M ha muerto por la estrangulación.

Problema dogmático: Dolo eventual vs. culpa consciente en el Lederriemenfall.

Autor recomendado: Helmut Frister. Coincide con el instituto específico marcado en el criterio: su rechazo del elemento volitivo adicional da el criterio de deslinde más nítido entre dolo eventual y culpa consciente.

Caso s/n (legítima defensa de terceros) — Emboscada con hierro para robar y el que incapacita al agresor

Enunciado:

A está decidido a golpear con los puños al acaudalado empresario G cuando este acuda a la caja de ahorros a retirar su dinero. B, a quien A quiere convencer para su plan, rechaza el consejo de A de llevar un hierro e incapacitar a G golpeándolo en la cabeza. A, por la noche, tiende una emboscada a G con el hierro. Cuando G aparece, lo golpea varias veces en la cabeza; aunque el ataque le resulta indeseable, ejecuta los golpes sabiendo que podrían incapacitarlo, pues quiere incapacitarlo a toda costa. Mientras G yace gravemente herido en el suelo, A le roba el dinero de la cartera. G se recupera unos días después. Pregunta: ¿cómo se castigaría a B si hubiera incapacitado a A —quien ya había decidido golpear a G con el hierro y robarle— para impedir el ataque?

Problema dogmático: ¿Está B justificado por defender a G de la agresión de A?

Autor recomendado: Helmut Frister. Su sistema cerrado de causas de justificación incluye expresamente la legítima defensa de terceros. Es además el autor que usó el trabajo aprobado real de este caso (7 citas).

